



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 317/12
מס' בקשה: 10/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

המבקשת: פאני אסור
הנתבעת/התובעת שכנגד: ע"י ב"כ עוה"ד לירן שגב
מרחוב מוטה גור 9 פתח תקווה

נ ג ד

המשיבה: נציגות הבית המשותף רחוב ז'בוטינסקי 71 תל אביב
התובעת/הנתבעת שכנגד: ע"י ב"כ עוה"ד שירה מויאל ברוך
מרחוב קרליבך 10 תל אביב

ה ח ל ט ה

בפני בקשה לביטול פסק דין מיום 20.12.12 (להלן: "פסק הדין").

בפסק הדין חויבה המבקשת בתביעה העיקרית על פי הודאתה בדיון מיום 10.10.12 ונדחתה התביעה שכנגד משחללה המבקשת להגיש ראיותיה בהתאם להחלטות קודמות בתיק.

המבקשת טוענת כי בשל מצבה הרפואי לא עלה בידה להגיש ראיותיה בהתאם להחלטות המפקח, כי היא זכאית לכך שיינתן לה יומה בבית המשפט וכי סיכוייה להוכיח את התביעה שכנגד גבוהים. מן התצהיר שהוגש בתמיכה לבקשה עולה כי אי הגשת התצהירים נבעה מקשיים כלכליים של המבקשת אשר הביאו לכך שלא עלה בידה לשלם את שכר טרחת בא כוחה וההוצאות הכרוכות בהכנת הראיות.

המשיבה טוענת כי הבקשה איננה מגלה כל טעם מדוע לא הוגשו ראיות המבקשת, על אף מצבה הרפואי, שכן, בנה הוא זה המטפל עבורה בדירה ואף התייצב בשמה לדיונים בתובענה. המבקשת לא הגישה ראיותיה במועד, לא הגיבה לבקשה למחיקת התביעה וגם את הבקשה דנן הגישה באיחור. אין הצדקה לביטול מחובת הצדק וגם לא מחמת שיקול הדעת באשר אין בבקשתה בסיס לטענה לפיה יש סיכויים להגנתה או לתביעה שכנגד.

בתשובה לתגובה שבה המבקשת וטוענת כי יש מקום להפעלת שיקול הדעת, הן בשל מצבה הרפואי והן בשל סיכוייה להוכיח את תביעתה.

תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד – 1984 (להלן: "התקנות") קובעת כלהלן: "ניתנה החלטה על פי צד אחד או שניתנה באין כתבי טענות מצד שני, והגיש בעל הדין שנגדו ניתנה ההחלטה בקשת ביטול תוך שלושים ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה, רשאי בית המשפט או הרשם שנתן את ההחלטה - לבטלה, בתנאים שייראו לו בדבר הוצאות או בענינים אחרים, ורשאי הוא, לפי הצורך, לעכב את ההוצאה לפועל או לבטלה; החלטה שמטבעה אינה יכולה להיות מבוטלת לגבי אותו בעל דין בלבד, מותר לבטלה גם לגבי שאר בעלי הדין, כולם או מקצתם".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 317/12
מס' בקשה: 10/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כלומר, בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד יש להגיש בתוך 30 יום מהמועד שבו הומצא פסק הדין לידי בעל הדין הרלבנטי.

במקרה דנן פסק הדין הומצא לידי המבקשת כדין ביום 04.01.13 (על פי אישור מסירה המצוי בתיק המפקח). משכך, הבקשה דנן, שהוגשה ביום 06.02.13, הוגשה באיחור.

אומנם, בהתאם להוראות תקנה 528 לתקנות בידי הסמכות להאריך את המועד האמור, אולם זאת רק "מטעמים מיוחדים שירשמו".

ההלכה קובעת כי: "דרישת 'טעמים מיוחדים שיירשמו' מצמצמת את שיקול דעת בית המשפט ושל הרשם, וזאת על מנת לא לפגוע בכוחם של מועדים, אשר נקבעו על ידי המחוקק או מתקין התקנות, ללא הצדק ראוי תוך פגיעה בתכליות של מועדים אלו (ראו יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי 805 (מהדורה חמישית, 1988) (להלן: זוסמן)). מטרת המועדים הקבועים בחוקים ובתקנות, היא שכל צד יביא טענותיו בסדר מסוים ובאופן מסוים, כדי שיריבו יוכל להתגונן כראוי, וכן קובע מתקין התקנות מועדים, כדי לשים קץ לסכסוכים ולפנות את משאבי מערכת המשפט לבעלי דין אחרים (ה"מ 797/72 מלון מלכת שבא נ' כרמל, פ"ד כז(1) 255, 257 (1973)). הקפדה על לוחות זמנים בהליך השיפוט, בייחוד לאור העומס הכבד המוטל על מערכת המשפט, היא כורח המציאות, שאחרת לא ניתן יהיה לנהל מערכת משפט סדירה, יעילה ותקינה. סופן של חריגות כגון אלה, שהן עלולות לפגוע בזכויות דיוניות ואף בזכויות מטריאליות של בעלי הדין, ולעיתים - אף להסב נזק לציבור הרחב" (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי 768 (2009) "בש"א 2399/11 זנגריה נ' זנגריה (טרם פורסם)).

ככלל ההכרה בטעמים כאלו גוברת כאשר המדובר בנסיבות שאינן בשליטתו של בעל הדין. אולם, כאשר העיכוב נובע מסיבות הקשורות בבעל הדין או שהוא יכול היה למנוע אותן, הנכונות להאריך את המועדים הולכת ופוחתת.

בהקשר זה נקבע כי "סטייה מסדרי הדין, והלכה למעשה שינוי כללי המשחק המשפטי, השכם וערב עלולה להרחיק את משפט הצדק, יותר מאשר לקרבו. על כן, בכל מקרה המובא בפניו, על בית המשפט לבחון את נסיבותיו ולאזן בין השיקולים הנוגדים מתוך הכרה שאין להיעתר לבקשות להארכת מועדים שנקבעו בחיקוק או תקנה כדבר שבשגרה 'שאלו בית המשפט היה עושה כן, היה למעשה משנה את המועד הקבוע בחיקוק' (פרשת זנגריה לעיל).

במקרה דנן אינני מוצא "טעמים מיוחדים שיירשמו" אשר מצדיקים להאריך את המועד להגשת הבקשה דנן. בקשה כנ"ל גם ממילא לא הוגשה על ידי המבקשת, לא בבקשתה וגם לא בתגובה לתשובה, על אף שהטענה עלתה במפורש על ידי המשיבה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 317/12
מס' בקשה: 10/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ואדגיש, המבקשת היתה מיוצגת על ידי בא כוחה כבר מתחילתם של ההליכים. בתיק זה נערכו 2 דיונים מקדמיים והחלטה בדבר הגשת ראיות הצדדים נתקבלה במעמד בצדדים בדיון מיום 10.10.12, בנוכחות ב"כ המבקשת ובנה – עמי אסור. ישיבת ההוכחות אמורה היתה להתקיים ביום 21.01.13 והבקשה דנן הוגשה למעלה משבועיים לאחר המועד שהיה קבוע לשמיעת ראיות. על אף כל האמור לא טרחה המבקשת לפנות, ולו פעם אחת, בבקשה כלשהי להארכת המועדים שנקבעו בתיק זה. לא ניתן לטעון בנסיבות דנן כי המבקשת לא ידעה כי עליה לפעול בהתאם להחלטות או לחילופין לעתור להארכת המועדים שנקבעו.

אין גם בתיאור העובדות בבקשה להצדיק הארכת מועד. מן הבקשה עולה כי לכאורה מצבה הרפואי של המבקשת הוא זה אשר מנע ממנה להגיש ראיותיה. אולם, מתצהיר התמיכה בבקשה עולה כי קשיים כלכליים ואי תשלום שכ"ט ב"כ היה הגורם המרכזי למחדלה, ואין גורם זה (שממילא לא נתמך בדבר), להצדיק הארכת המועד.

זאת ועוד. המוציא והמביא מטעמה של המבקשת, אשר אף התייצב **פעמיים** לדיון מטעמה, הינו בנה – עמי אסור. דא עקא, אין הבקשה מציעה כל הסבר מדוע לא ניתן היה להגיש את תצהירו של הבן במועד או, לכל הפחות, להגיש בקשה להארכת מועד להגשת ראיות המבקשת. התיעוד הרפואי בנוגע למר אסור אינו מלמד על כי לא יכול היה לעשות לפחות אחת משתי הפעולות האמורות.

המבקשת בחרה גם שלא להגיב לבקשה לדחיית/מחיקת התביעה שכנגד שהוגשה על ידי המשיבה ביום 12.12.12, על אף שזו הומצאה לה כדין באותו היום.

בנסיבות האמורות ברי כי המבקשת ידעה כי ללא הגשת ראיותיה (או בקשה להארכת מועד) ובהעדר תגובה לבקשה לדחיית/מחיקת התביעה שכנגד, תדחה התביעה שכנגד.

לכל זאת יש להוסיף ולהזכיר כי המבקשת היתה מיוצגת על ידי אותו בא כוח כל העת ואין היא מציעה כל הסבר מדוע זה לא יכול היה לפעול בשמה, **במועד**, בין בהגשת בקשה להארכת המועדים שנקבעו להגשת ראיות הצדדים, בין בהגשת בקשה לדחיית המועד שנקבע לשמיעת ראיות וסיכומים בעל פה, בין בהגשת תשובה לבקשה לדחיית/מחיקת התביעה ובין בהגשת הבקשה דנן.

לאור כל האמור לעיל אין בנסיבות דנן "טעמים מיוחדים שירשמו" המצדיקים הארכת המועד להגשת הבקשה לביטול פסק הדין ודי בכך בכדי לדחות את הבקשה דנן.

גם לגופם של דברים אין מקום להיעתר לבקשה.

בהתאם להלכה הפסוקה ולהוראות תקנה 201 לתקנות, קיימות שתי עילות לביטול החלטה שניתנה על-פי צד אחד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 317/12
מס' בקשה: 10/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

העילה הראשונה הינה ביטול מחובת הצדק כאשר ההחלטה ניתנה במעמד צד אחד עקב פגם טכני שנפל בהליך, למשל, עקב אי המצאת כתב התביעה כדין לנתבע. עילה זו מחייבת את ביטול ההחלטה, על מנת להבטיח את יומו של הנתבע בבית המשפט וזאת מבלי שיהיה כלל צורך להכריע בשאלה האם ההחלטה היתה נכונה לגופם של דברים או בהערכת סיכויי ההגנה של הנתבע.

העילה השנייה הינה ביטול מכוח שיקול דעת בית-המשפט. עילה זו קמה במצבים בהם לא נפל פגם בעצם קיום הדיון בהעדרו של מבקש הביטול, אך לבית-המשפט נתון שיקול-דעת להורות על הביטול האמור אם יציג המבקש טעם מניח את הדעת לאי הגשת כתב הגנה מטעמו או אי הופעתו לדיון וכן לאחר שישקול בית המשפט את סיכויי ההגנה של המבקש אם תתקבל הבקשה ויחודש הדיון בתובענה. ההלכה מסכמת כי "בבואו להפעיל את שיקול-דעתו, אם להיענות לבקשת הביטול אם לאו, יבדוק בית המשפט וישקול, לא רק אם יש בפי המבקש טעם להצדקת היעדרותו מן הדיון שהתקיים, אלא גם – ובעיקר אם, לגופו של עניין, עשוי הביטול להצמיח לו תועלת; לאמור, אם שמיעת עמדתו בנושא המחלוקת אכן עשויה להוביל את בית המשפט למתן החלטה שונה מזו שניתנה (ע"א 5000/92 בן-ציון נ' גורני פ"ד מח(1) 830 בעמ' 836)(ההדגשה שלי, א.ס.). כמו כן ראה רע"א 8864/99 אנקווה נ' מעוז חברה לביטוח בע"מ (פורסם בנבו); ע"א 89/76 ניר נ' מדינת ישראל פ"ד לב(1) 82; יואל זוסמן סדרי הדין האזרחי (מהדורה שביעית, 1995) בעמ' 736-737; א' גורן סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה עשירית, 2009) עמ' 372.

לא יכולה להיות מחלוקת כי במקרה דנן לא קמה חובת ביטול מחמת הצדק.

הפרוצדורה להגשת ראיות המבקשת נקבעה בהחלטה בגמר הדיון מיום 10.10.12 בנוכחות בנה ובא כוחה. לא יכולה להישמע, וגם לא נשמעת, כל טענה כאילו המבקשת לא ידעה על קיומה של פרוצדורה זו.

כאמור, גם הבקשה לדחיית/מחיקת התביעה שכנגד הועברה לתגובתה ביום 12.12.12 ונמסרה למבקשת כדין. דא עקא, היא בחרה שלא למסור כל תגובה על אף שבידה הזכות לעשות כן. ויוזכר, שוב, הבקשה דנן גם הוגשה למעלה משבועיים לאחר המועד שהיה קבוע לשמיעת הראיות בתיק (21.01.13) ובמועד זה כבר ניתן פסק הדין ונמסר למבקשת!

הסברי המבקשת להימנעותה מלפעול בהתאם להחלטות המפקח (מצב רפואי ומצב כלכלי) או לפנות בבקשה מתאימה להארכת מועדים אינם מהווים הצדק לביטול מחמת הצדק, בפרט כאשר היא גם היתה מיוצגת כל העת ע"י אותו בא כוח.

הסברים אלו גם אינם מהווים הצדק לביטול מחמת שיקול הדעת, בפרט כאשר, עד לרגע זה, טרם הגישה המבקשת את התצהירים אשר יש בהן לתמוך את טענתה כאילו סיכוייה בהוכחת התביעה שכנגד טובים.

כך, גם במסגרת הבקשה והתגובה לתשובה לא הוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם המבקשת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 317/12
מס' בקשה: 10/13

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך, גם במסגרת הבקשה לא הוגשו ראיות המבקשת או אסמכתאות לתביעתה.

אומנם, לתגובה לתשובה צורפו מסמכים. אולם, מסמכים אלו צורפו כבר לכתב התביעה שכנגד ואלו מסמכים חלקיים בלבד, כפי שאף מצוין בכתב בי-דין גופו (סעיף 4 לכתב התביעה שכנגד). אין די במסמכים אלו כדי לבסס את התביעה שכנגד, בפרט כאשר אלו לא גובו בכל תצהיר, אפילו לא בתצהיר לתמיכה בתגובה לתשובה שלא הוגש בניגוד להוראות התקנות.

בנסיבות אלו אין בידי המבקשת להוכיח, אפילו לכאורה, את סיכויי התביעה שכנגד.

לפיכך, גם לא עלה בידי המבקשת להראות כי עשויה לצמוח לה תועלת כלשהי מביטול פסק הדין.

לאור כל האמור לעיל אני דוחה את הבקשה.

בנסיבות דנן, משנאלצה המשיבה למסור תגובה לבקשה, אני מחייב את המבקשת לשלם למשיבה סך של 500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט עו"ד.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק ההחלטה בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתנה בלשכתי היום ט' אדר תשע"ג, 19 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב